



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 19 de noviembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "INC DE MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS ACEVEDO, LUCIA DOLORES c/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) s/AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 7530/2024/1/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Victoria, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 25/10/2024, contra la resolución del 18/10/2024 que, en lo que aquí interesa, hace lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por Lucia Dolores ACEVEDO, y ordena al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que otorgue, en forma inmediata, la cobertura integral de la medicación DACTILUS (DAPAGLIOFLZINA 10mg) por 30 comprimidos, conforme indicación médica, hasta tanto se dicte sentencia de fondo ; previa caución juratoria.

El recurso se concede el 25/10/2024, contesta agravios la parte actora el 28/10/2024 y pasa esta causa para resolver en fecha 01/11/2024.

II- Que, cabe poner de resalto que en fecha 07/11/2024 se dictó sentencia en la causa principal, que admitió la pretensión del amparo interpuesta y condenó a la demandada a efectuar la inmediata autorización de cobertura integral de la medicación solicitada por la amparista, conforme prescripción médica; e impuso las costas del juicio a la parte demandada.

Dicho ello, debe recordarse que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal, que las sentencias judiciales deben atender a las circunstancias existentes al momento

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39430697#435736923#20241119113907015

en que se las dicta y aun cuando éstas sean sobrevinientes a la interposición del remedio en cuestión (Fallos 285:353; 310:819; 313:584, 328:4449; entre otros).

En consecuencia, atento a que en los autos principales se ha dictado sentencia, corresponde declarar abstracto el tratamiento de la cautelar venida a consideración de este Tribunal en el presente incidente.

Este Tribunal se ha expedido en similar sentido en los autos "INC APELACIÓN EN AUTOS PEREYRA, ROMINA ALEXIA STEFANIA c/ ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONALES s/ AMPARO LEY 16.986", Expte. FPA N° 1358/2022/1 -sentencia del 26/05/2022-.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Declarar como de tratamiento abstracto el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar dictada el 18/10/2024.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39430697#435736923#20241119113907015